

3. 업무별 문제점 및 조치할 사항

[1] 무담보 채권 관련 비용 회수

- 2017. 6. 29. 신설된 「인수채권정리업무규정」 제10조(채권충당 원칙) 제3항에 따르면 무담보채권에 대한 임의변제금을 수령하였을 때에는 원금·가지급금·비용·이자의 순서에 따라 채권을 충당하여야 한다고 되어 있고
 - 「무담보채권 채무조정세칙」 제3조(비용부담) 제1항에 따르면 공사가 지출한 경비용역비, 화재보험료, 가압류·가처분 등 보전조치비용, 경매비용(취하비용 포함), 소송비용 등(이하 “채권 관리비용”이라 함)은 채무조정 요청자의 부담으로 하도록 되어 있음
 - 또한, 같은 세칙 [별지 제2호서식]의 ‘채무 승인·조정 요청 및 협약서’에 따라 채무조정을 약정하면 채무자는 약정한 분할상환 계획에 따라 채무부담액과 채권관리비용을 상환하여야 함
 - △ 따라서, 무담보채권에 대해 채무자와 채무조정을 약정하고 분할상환계획에 따라 조정된 채무를 상환 받고 완제 처리하는 때에는 채무자로부터 채권관리비용도 회수하였는지 여부를 확인하여야 함
- 그런데, 2017. 6. 29. 규정 신설 이후 채무자와 채무조정을 약정하고 완제 처리한 채무의 채권관리비용 회수 실태를 점검한 결과

- 경남지역본부는 2017. 12. 26. 채무자 ○○○의 무담보채권(○○○
캐피탈-2016-△△△△△)에 대하여 채권관리비용인 166,872원을
최종회차 분할상환금인 350,095원과 같이 상환하는 것으로
채무조정을 승인하였으나, 채무자가 채권관리비용을 상환하지
않았는데도 완제 처리하였고
- 가계지원1부는 2018. 6. 21. 채무자 ○○○의 무담보채권(○○○
○○기금-2018-△△△△△)에 대하여 채권관리비용인 132,500원을
최종회차 분할상환금인 1,979,922원과 같이 상환하는 것으로
채무조정을 승인하였으나, 채무자가 채권관리비용을 상환하지
않았는데도 완제 처리하는 등
- [표 1] 및 [별표 1]과 같이 8개 부점은 27명의 채무자가 채권
관리비용 4,949천 원을 상환하지 않았는데도 채무에 대하여
완제 처리한 것으로 확인됨

[표 1] 부점별 채권관리비용 미회수 현황

(단위 : 원)

구 분	미회수 현황	
	채무자 수	금액

“기재생략”

【조치할 사항】

- ◇ 가계지원1부장, 가계지원2부장, 부산지역본부장, 경기지역본부장, 광주전남지역본부장, 인천지역본부장, 경남지역본부장, 강원지역본부장은 27명의 채무자로부터 상환받지 아니한 채권관리비용 4,949,753원을 회수하시기 바랍니다. (시정)

[별표 1]

채권관리비용 미회수 현황

(단위 : 원)

순번	부 점	차주번호	채 무 자	채 무 조정 약정일	완제 처리일	금 액	비고
----	-----	------	-------	---------------	-----------	-----	----

“기재생략”